| IMMEUBLE SIS A : | COORDONNEES DU COPROPRIETAIRE CEDANT : | N° DES LOTS | MUTATION |
|---|---|---|---|
| NANTES (44000), 15 avenue des Amandines , dénommé Résidence des Amandines | LOISEL Elodie NANTES (44000), 15 avenue des Amandines | 56 et 108 | A TITRE ONEREUX ☒ OU A TITRE GRATUIT ☐ |

**DATE ENVISAGEE POUR LA MUTATION :** 03 MARS 2023 à 15 heures

## MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES

# ETAT DATE

### CERTIFICAT ART. 20 A JOINDRE

**- Désignation de l'acquéreur (art. 20-II de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l'article 55 de la loi ALUR)**

**M. Wissem HIZI - SAINT HERBLAIN (44800), 21 boulevard Winston Churchill**

| | | |
|---|---|---|
| **Date de la demande :** 17 février 2023<br>**Office Notarial :** MAITRE MÉDÉRIC BORDELAIS<br>**Référence :** A 2022 00337 / MB/AH/AL<br>**Dossier n° Clerc :** | **Délivré par le Syndic :**<br><br>**Représentant :**<br>**-un syndicat unique (1)**<br>**-un syndicat principal (1)**<br>**-un syndicat secondaire**<br><br>**Référence : Dossier n°**<br>**Contact syndic :** | **Date :**<br><br>**Cachet et signature :** |

(1) Rayer la mention inutile

## 1ERE PARTIE :
## SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION

**A/ AU SYNDICAT, AU TITRE :**

***1- des provisions exigibles***

- Dans le budget prévisionnel (*D. art. 5. 1° a*) .....
- Dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel (*D. art. 5. 1° b*).....

***2 - des charges impayées sur les exercices antérieurs (D. art 5. 1° c)***

***3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente***

- mentionnées à l'article 33 de la loi (*D. art. 5. 1° d*).....

***4 - des avances exigibles (D. art. 5. 1° e)***

**4.1.** avance constituant la réserve (*D. art. 35. 1°)* .....

**4.2.** avances nommées provisions (provisions spéciales) (*L. art. 18 alinéa 15 et D. art. 35. 4 ° et 5°*) .....

**4.3.** avances représentant un emprunt (*D. art. 45-1 alinéa 4*) (emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux) .....

***5 - des cotisations annuelles au fonds de travaux***

***6 - des autres sommes exigibles du fait de la vente***

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible) .....
- autres causes telles que condamnations .....

***7 – Frais de délivrance de l'état daté*.....**

**B/ A DES TIERS, AU TITRE,**

d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est assurée par le syndic.....

**SOUS-TOTAL**

**TOTAL (A/ + B/)**

## 2EME PARTIE :
## SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION

**AU TITRE :**

**A/ DES AVANCES PERCUES (*D. art. 5. 2° a*) :**

**A1 -** avances constituant la réserve (*D. art. 35.1°*) .....

**A2 -** avances nommées provisions (provisions spéciales) (*L. art. 18 alinéa 15 et D. art. 35. 4° et 5°*) .....

**A 3 -** avances (*D. art. 45-1 alinéa 4)* (emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux).....

**B/ DES PROVISIONS (*D. art. 5. 2° b*) :**

- provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par *l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965*, à l'égard du copropriétaire cédant.....

**C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR**

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par l'assemblée générale non imputé sur le compte du vendeur.....

**TOTAL (A + B + C)**

## AVANCES – MODALITES DE REMBOURSEMENT

Les avances sont, conformément à *l'article 45-1 du Décret du 17 mars 1967 modifié*, remboursables. En conséquence, le syndic devra préciser les modalités à retenir par les parties aux termes de l'acte. La solution retenue par le syndic est la suivante :

**Solution 1** ❑ (1)

L'acquéreur rembourse directement le vendeur des avances portées à la **première partie** (sous 4-1, 4-2 et 4-3) et à la **seconde partie** (sous A-1, A-2, A-3) soit globalement la somme de ……..

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra bénéficiaire de ces avances à l'égard du syndicat des copropriétaires et n'aura donc pas reconstitué les avances au 1 de la 3ème partie ci-après.

**Solution 2** ❑ (1)

L'acquéreur verse entre les mains du syndic le montant desdites avances représentant globalement la somme de …….
Le syndic devra alors procéder au remboursement au cédant des sommes portées à son crédit.

(1) Cocher la case correspondante

## 3EME PARTIE :

## SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION

### AU SYNDICAT AU TITRE :

***1- de la reconstitution des avances (D. art. 5. 3° a)***

- avances constituant la réserve (*D. art. 35. 1 °*) ..... 

- avances nommées provisions (provisions spéciales) (*L. art. 18 alinéa 15 et D. art. 35. 4° et 5°*)..... 

- avances (*D. art. 45-1 alinéa 4*) (emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou certains d'entre eux) .....

***2- des provisions non encore exigibles***

**- dans le budget prévisionnel (*D. art. 5. 3° b*)**

Date d'exigibilité ____ Montant ____

Date d'exigibilité ____ Montant ____

Date d'exigibilité ____ Montant ____

**- dans les dépenses hors budget prévisionnel (*D. art. 5. 3° c*)**
**(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique A6 en deuxième partie devra être impérativement complété)**

Date d'exigibilité ____ Montant ____

Date d'exigibilité ____ Montant ____

Date d'exigibilité ____ Montant ____

**ANNEXE A LA 3EME PARTIE :**
**INFORMATIONS**

ACTUALISATION DU DOCUMENT EN DATE DU …

**A/ QUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION :**

| | Au titre du **BUDGET PRÉVISIONNEL** | | | Au titre des **DÉPENSES HORS BUDGET** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Quote-part appelée** | **Quote-part réelle** | | **Quote-part appelée** | **Quote-part réelle** |
| **Exercice (N-1)** | | | | | |
| **Exercice (N-2)** | | | | | |

**B/ PROCEDURES EN COURS :**

Existe-t-il des procédures en cours ? ❑ oui ❑ non

*Si oui :*
- Objet des procédures :

- Etat des procédures :

**Dans le cadre des procédures en cours, toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront acquises ou seront à la charge du syndicat. Toutes conventions prises par les parties aux termes de l'acte de vente n'auront d'effet qu'entre les parties et seront inopposables au syndicat des copropriétaires.**

## Article L 721-2, 2°, d

**EXISTENCE D'UN FONDS DE TRAVAUX**

**non**

**oui**

**Montant de la part dudit fonds rattachée au lot principal cédé** ……€

**Montant de la dernière cotisation versée par le propriétaire cédant au titre de son lot** ……€

## EVENEMENTS INTERVENUS APRES DELIVRANCE DU QUESTIONNAIRE AVANT-CONTRAT

- Nouvelle AG ❑ oui ❑ non

***Si oui, joindre le PV***

- Si de nouveaux travaux ont été votés, remplir le tableau ci-dessous

| Date de la décision | Nature des travaux | Etat d'avancement technique (1) | **Etat d'avancement financier** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quote-part afférente aux lots | Montant(s) déjà appelé(s) | Montant restant à appeler | Dates d'exigibilité |
| | | | | | | |
| Commentaires éventuels : | | | | | | |

(1) : en cours (C), non commencé (NC)

## SOMMES EXIGIBLES DONT LE REGLEMENT ENTRAINERA LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20

**Pour une date de signature le :** ____

**1 –** Montant concernant les lots objets de la mutation (Report du total A + B de la première partie de l'état daté sous déduction éventuelle du total B + C de la deuxième partie de l'état daté) ..... ____

**2 –** Montant concernant les lots non visés par la mutation et la délivrance du certificat de l'article 20 : lots n° ..... ____

**TOTAL** ____

**3 – Certificat de l'article 20 daté et signé et joint au présent état** (validité 1 mois) ❑ oui ❑ non

**ATTENTION :**

**Le certificat a une validité d'un mois et ne peut être délivré par le syndic qu'en connaissance de la date de la vente. Modèle figurant à la fin de l'état daté.**

| IMMEUBLE SIS A : | COORDONNEES DU COPROPRIETAIRE CEDANT : | N° DES LOTS | MUTATION |
|---|---|---|---|
| NANTES (44000), 15 avenue des Amandines , dénommé Résidence des Amandines | LOISEL Elodie NANTES (44000), 15 avenue des Amandines | 56 et 108 | A TITRE ONEREUX ☒ OU A TITRE GRATUIT ☐ |

## CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20

Délivré en application des dispositions de **l'article 20** de la *loi 65-557 du 10 Juillet 1965*.

**1°) Si le COPROPRIETAIRE EST A JOUR de ses charges provisions et avances, compléter le paragraphe ci-dessous :**

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire EST LIBRE, à ce jour, de toute obligation à l'égard du syndicat.

En conséquence, le syndic dispense le notaire, sous la condition que la réalisation de l'acquisition intervienne sous un mois de ce jour, de l'envoi de l'avis de mutation prévu à *l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965*.

Le notaire adressera alors au syndic la notification prévue à *l'article 6 du décret du 17 mars 1967*.

**FAIT A** **LE**

**2°) Si le COPROPRIETAIRE N'EST PAS A JOUR de ses charges, compléter le paragraphe ci-dessous :**

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire N'EST PAS LIBRE, à ce jour, de toute obligation à l'égard du syndicat.

Il est débiteur de la somme de

**A défaut de règlement du solde débiteur indiqué ci-dessus en même temps que la notification de l'art. 6 du D 17 mars 1967 adressée au plus tard le**

**Le notaire sera tenu d'adresser l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic exercera alors l'opposition prévue à l'article 20 par acte extra-judiciaire dont les frais seront à la charge du vendeur.**

**FAIT A** **LE**

| | | |
|---|---|---|
| **Date de la demande :** 17 février 2023<br>**Office Notarial :** MAITRE MÉDÉRIC BORDELAIS<br>**Référence :** A 2022 00337 / MB/AH/AL<br>**Dossier n° Clerc :** | **Délivré par le Syndic :**<br><br>**Représentant :**<br>**-un syndicat unique (1)**<br>**-un syndicat principal (1)**<br>**-un syndicat secondaire**<br><br>**Référence : Dossier n°**<br>**Contact syndic :** | **Date :**<br><br>**Cachet et signature :** |

(1) Rayer la mention inutile

# - II -
# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## A) VIE DE LA COPROPRIETE

### A1/ ASSURANCES

- Nature et importance de la garantie :

  - Multirisques : RC - Incendie - Dégât des eaux ❑ oui ❑ non
  - Garantie :Reconstruction ❑ Valeur à neuf
    ❑ Limitée à un capital de :
  - autres risques garantis.....

- Police - N° ..... Date : .....
- Nom et adresse du courtier ou de l'agent.....
  .....

- Nom et adresse de la compagnie d'assurances :.....
  .....

- Police Assurances Dommage Ouvrages en cours :
  . Au titre de la construction d'origine : ❑ oui ❑ non

  . Souscrite par le syndicat au titre de travaux : ❑ oui ❑ non

### A2/ MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

- Le syndic a-t-il connaissance depuis sa nomination d'une modification du règlement de copropriété intervenue en assemblée générale, non publié à ce jour ? ❑ oui ❑ non

Si oui, joindre le procès verbal de l'AG correspondante.

- Le règlement de copropriété a-t-il été adapté à la loi SRU (*L. art. 49*) ?
  ❑ oui ❑ non

### A3/ ASSEMBLEE GENERALE

- Date de la dernière assemblée générale : ……/……/……
- Date ou période de la prochaine assemblée générale : ……/……/……

***Joindre les procès-verbaux des assemblées générales des deux dernières années.***

**A4/ SYNDIC**

- Date de la dernière désignation

- Syndic professionnel ❑ oui ❑ non

- La copropriété constitue-t-elle un syndicat unique ? ❑ oui ❑ non

Si non : coordonnées du syndic du syndicat principal ou du syndicat secondaire dont dépend(ent) le(s) lots(s) vendu(s).

**A5/ ASSOCIATION SYNDICALE – AFUL – UNION DE SYNDICATS**

- L'immeuble en copropriété est-il compris dans le périmètre d'une Association Syndicale, d'une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ou d'une Union des Syndicats ?

❑ oui ❑ non

- Si oui préciser le nom, le siège et le représentant de cet organisme :

**A6/ ETAT D'AVANCEMENT DE LA SITUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE DES TRAVAUX**

| Date de la décision | Nature des travaux | Etat d'avancement technique (1) | Etat d'avancement financier | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quote-part afférente aux lots | Montant(s) déjà appelé(s) | Montant restant à appeler |
| | | | | | |
| | | | **Total :** | | |
| Commentaires éventuels : | | | | | |

(1) : Terminé (T), en cours (C), non commencé (NC)

***Joindre les procès verbaux concernant les décisions sur les travaux ci-dessus renseignés.***

**A7/ PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES**

- Le syndicat a-t-il un patrimoine immobilier? ❑ oui ❑ non

- Dans l'affirmative, en quoi consiste t-il ?

**A8/ CONTRATS EN COURS AU BENEFICE DU SYNDICAT**

- Le syndicat est-il lié par des contrats générant des revenus ?
(contrat d'affichage, contrat de location des parties communes,
contrat conclu au titre d'une antenne relais…) ❑ oui ❑ non

- Dans l'affirmative, en quoi consistent t-ils ?

**A9/ EXISTENCE D'EMPRUNTS**

- Existe-t-il un emprunt du syndicat pour son compte
ou pour le compte de certains copropriétaires ? ❑ oui ❑ non

Si oui :
- Objet de l'emprunt :
- Nom et siège de l'organisme de crédit :
- Référence du dossier :
- Capital restant dû pour les lots objet des présentes

- La mutation entraîne-t-elle l'exigibilité de cette somme ? ❑ oui ❑ non

***Joindre si possible, la copie du prêt.***

**A10/ COPROPRIETE EN DIFFICULTE**

* Le syndicat est-il placé sous le régime de l'administration provisoire prévue par les *articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965* ?
❑ oui ❑ non

* Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ?
❑ oui ❑ non

**A11/ DROIT DE PRIORITE SUR LES LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT (Art 8-1 de la loi du 10 juillet 1965)**

- Un droit de priorité consenti aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots à usage de stationnement a-t-il été voté en assemblée générale ?

❑ oui ❑ non

***Joindre le procès verbal de l'assemblée***

- Le règlement de copropriété contient-il une clause spécifique à ce sujet ?

❑ oui ❑ non

**DROIT DE PRIORITE EN CAS DE SURELEVATION (Art 35 de la loi du 10 juillet 1965)**

- Un droit de priorité consenti aux copropriétaires à l'occasion de la vente à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés ou en cas de cession par le syndicat de son droit de surélévation a-t-il été voté en assemblée générale ?

❑ oui ❑ non

***Joindre le procès verbal de l'assemblée***

- Le règlement de copropriété contient-il une clause spécifique à ce sujet ?

❑ oui ❑ non

**A12/ IMMATRICULATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES**

Le syndicat des copropriétaires a-t-il été immatriculé au registre national d'immatriculation ?

❑ oui ❑ non

Si oui, numéro d'immatriculation : _____

## B/ DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

**DATE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE : ……/……/…….**
(Si date connue)

**B1/ CARNET D'ENTRETIEN** ❑ oui ❑ non

- Type immeuble : ❑ IGH ❑ autre

**B2/ AMIANTE**

Champ d'application : immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1997.

- L'immeuble est-il soumis à la réglementation sur l'amiante ? ❑ oui ❑ non

- Les recherches effectuées ont-elles conclu à l'absence d'amiante ? ❑ oui ❑ non

- L'immeuble a-t-il fait l'objet d'un repérage complémentaire et le DTA a-t-il été mis à jour depuis le 1er février 2012 ? (Décret du 3 juin 2011) ❑ oui ❑ non

***Joindre la fiche récapitulative du DTA .***

**B3/ PLOMB (Constat de risque d'exposition au Plomb)**

- L'immeuble a-t-il été édifié avant le 1er janvier 1949 ? ❑ oui ❑ non

- Si oui : ***Joindre la fiche récapitulative de synthèse concernant les parties communes***
(*art L 1334-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique)*

- Existe-t-il des mesures d'urgence (DDASS, Préfecture) ? ❑ oui ❑ non

**B4/ TERMITES / ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES**

- Une recherche a-elle été effectuée sur les parties communes ? ❑ oui ❑ non

***Joindre l'état parasitaire, s'il y a lieu.***

**B5/ AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS L'IMMEUBLE**

- L'immeuble a-t-il été concerné par les risques de légionellose, radon, mérules, etc… ❑ oui ❑ non

- Ces risques ont-ils fait l'objet d'un traitement ? ❑ oui ❑ non

**B6/ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDIT ENERGETIQUE**

- L'immeuble est-il concerné ? ❑ oui ❑ non

Dans l'affirmative :
DPE ❑
AUDIT ❑

***Joindre DPE ou AUDIT***

- Le syndicat a-t-il adopté un plan de travaux d'économie ? ❑ oui ❑ non

- Existe-t-il un contrat de performance énergétique ? ❑ oui ❑ non

***Joindre le PV de l'assemblée générale***

**B7/ ASCENSEUR : CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL**

- Existe-t-il des ascenseurs ? ❑ oui ❑ non

- Si OUI, ont-ils été installés antérieurement au 27 août 2000 ? ❑ oui ❑ non

- Contrôle technique quinquennal ❑ oui ❑ non

- les travaux de mise aux normes ont-ils concerné :
. ceux à réaliser avant le 31 décembre 2010 ?
. ceux à réaliser avant le 3 juillet 2013 ?
. ceux à réaliser avant le 3 juillet 2018 ?

***Joindre la fiche récapitulative du contrôle technique.***

**B8/ PISCINE**

- Existence ❑ oui ❑ non

- Si oui, dispositif de sécurité homologué ❑ oui ❑ non

**B9/ MESURES ADMINISTRATIVES**

L'immeuble ou les locaux font-ils l'objet :

- d'un arrêté de péril ? ❑ oui ❑ non
- d'une déclaration d'insalubrité ? ❑ oui ❑ non
- d'une injonction de travaux ? ❑ oui ❑ non
- d'une interdiction d'habiter ? ❑ oui ❑ non
- d'une inscription à l'inventaire ou d'un classement comme monument historique ? ❑ oui ❑ non
- d'une injonction pour le ravalement des façades ? ❑ oui ❑ non
- d'un plan de sauvegarde (OPAH) ❑ oui ❑ non

**B10/ INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)**

Existe-t-il une installation classée dans l'immeuble ? ❑ oui ❑ non ❑ ne sait pas

- Si OUI, joindre déclaration et récépissé, autorisation ou enregistrement, et rapport sur la présence de légionella en présence de tours aéroréfrigérantes.